



# KLIENTSKÁ SMLOUVA

uzavřená dne 13. 02. 2022 prostřednictvím Platformy FUMBI

FUMBI NETWORK j. s. a., Suché myto 6, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko

## **Článek I. Smluvní strany**

1. FUMBI, s. r. o.,  
se sídlem Suché Mýto 6, Bratislava - Staré Mesto 811 03, Slovenská republika,  
IČO: 55 651 232,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl: Sro, vložka  
177108/B  
(dále jen „FUMBI“).

2. Klient:  
jméno a příjmení: Slavka 33 Simaliakova,  
datum narození: 1998-11-11 00:00:00.0,  
adresa trvalého pobytu: Cadca 111,  
e-mail: slavkasim01+33@gmail.com  
(dále jen „Klient“).

## **Článek II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této Klientské smlouvy je závazek FUMBI umožnit Klientovi využívat Služby poskytované prostřednictvím Platformy FUMBI v souladu s Obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást této Klientské smlouvy.

2. Regulované služby kryptoaktiv, které mohou být Klientovi poskytovány FUMBI na základě této Klientské smlouvy a za splnění podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, jsou:

- a) výměna kryptoaktiv za finanční prostředky nebo jiná kryptoaktiva
- b) poskytování úschovy a správy kryptoaktiv jménem klientů;
- c) poskytování poradenství v oblasti kryptoaktiv;
- d) poskytování správy portfolia kryptoaktiv;
- e) poskytování služeb převodu kryptoaktiv jménem klientů

(dále jen „Regulované služby“).

3. Neregulované služby kryptoaktiv, které mohou být Klientovi poskytovány za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, jsou:

- a) staking a launchpool služby;
- b) DeFi operace;
- c) kolateralizovaný lending;
- d) další doplňkové služby aktivní správy

(dále společně označované jako „Neregulované služby“).

4. Regulované služby a Neregulované služby dále společně jen „Služby“.

5. FUMBI se zavazuje poskytovat Služby v souladu s Nařízením MiCA a dalšími příslušnými právními předpisy Slovenské republiky a Evropské unie.

6. Klienti, kteří jsou právnickými osobami, mohou využívat výhradně Služby poskytované v obchodním modelu Brokerské služby; Služby poskytované v obchodním modelu Aktivní správa nejsou právnickým osobám zpřístupněny.

FUMBI NETWORK j. s. a., Suché mýto 6, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko

### Článek III. Prohlášení a souhlasy Klienta

1. Klient odsouhlasením této Klientské smlouvy, anebo tím, že nadále využívá Služby po nabytí její účinnosti, prohlašuje a bere na vědomí, že:

má k dispozici jasné, úplné a srozumitelné informace o povaze, rizicích, nákladech a poplatcích spojených s využíváním Služeb FUMBI;

rozumí, že Kryptoaktiva jsou vysoce volatilní, mohou ztratit část nebo celou svou hodnotu, že tržní podmínky a technická omezení mohou ovlivnit dostupnost nebo likviditu Kryptoaktiv, a že se na ně nevztahují systémy ochrany vkladů podle směrnice 2014/49/EU ani systémy odškodnění investorů podle směrnice 97/9/ES;

je si vědom rizik spojených s investováním do Kryptoaktiv a tato rizika přijímá;

bere na vědomí, že poskytování určitých Služeb (zejména poradenství a řízení portfolia) je podmíněno provedením Posouzení vhodnosti podle čl. 81 Nařízení MiCA postupem popsáním v Obchodních podmínkách, přičemž bez poskytnutí potřebných údajů nemohou být příslušné Služby poskytnuty. Klient se zavazuje poskytnout FUMBI pravdivé, úplné a aktuální údaje potřebné k provedení Posouzení vhodnosti a zavazuje se neprodleně informovat FUMBI o každé změně údajů nebo okolností, které mohou Posouzení vhodnosti ovlivnit;

bere na vědomí, že FUMBI zpracovává jeho osobní údaje, včetně automatizovaného zpracování a profilování, pro účely plnění povinností podle AML Zákona a AML Programu, včetně ověření totožnosti, kontrol ve veřejných registrech, prověřování vůči sankčním seznamům, vyhodnocení rizikovosti a monitorování transakcí. Bez poskytnutí těchto údajů není možné Služby poskytovat. Klient se zavazuje poskytnout pravdivé, úplné a aktuální Identifikační údaje a nahlásit jejich změnu nejpozději do 15 dnů.

2. Klient odsouhlasením této Klientské smlouvy, anebo tím, že nadále využívá Služby po nabytí její účinnosti, současně prohlašuje a bere na vědomí, že:

Souhlas s Obchodními podmínkami

Klient prohlašuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami FUMBI, s. r. o., rozumí jim a bez výhrad je přijímá, a současně bere na vědomí, že Obchodní podmínky mohou být ze strany FUMBI aktualizovány v souladu s jejich ustanoveními.

Seznámení se s Politikou ochrany osobních údajov

Klient bere na vědomí, že byl informován o zpracování svých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a Politikou ochrany osobních údajů FUMBI, s. r. o., která je dostupná na Platformě a je přílohou a nedílnou součástí Obchodních podmínek.

Souhlasy se zpracováním osobních údajů (dobrovolné)

Klient může dobrovolně udělit souhlasy se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání marketingových a informačních sdělení, průzkumů, zapojení se do testování produktů nebo jiných dobrovolných aktivit, a to podle svých individuálních preferencí. Tyto souhlasy jsou udělovány, upravovány a odvolávány výlučně prostřednictvím nastavení Klientova Účtu na Platformě. Udělení těchto souhlasů není podmínkou uzavření ani účinnosti této Klientské smlouvy a nemá vliv na poskytování Služeb.

Klient může rovněž dobrovolně udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů formou automatizovaného zpracování a profilování pro účely Posouzení vhodnosti podle Nařízení MiCA, za účelem určení, zda jsou nabízené Produkty a Služby přiměřené jeho rizikovému profilu. Tento souhlas může Klient kdykoli odvolat prostřednictvím svého Účtu; v takovém případě bude moci využívat pouze Služby v obchodním modelu Brokerské služby a nebudou mu moci být poskytovány Služby v obchodním modelu Aktivní spórk. V případě, že Klientův přechodní režim podle Obchodních podmínek, kterým je po dobu

Přechodného období zpřístupněn rozsah Služeb podle bodu 10.2 Obchodních podmínek. Toto ustanovení se nevztahuje na Klienty, kteří jsou právníckými osobami, neboť právníckým osobám nejsou poskytovány Služby v obchodním modelu Aktivní správa.

## **Článek IV.**

### **Elektronické uzavření Klientské smlouvy a dohodnuté komunikační prostředky**

1. Ve vztahu k novým Klientům se tato Klientská smlouva uzavírá elektronicky prostřednictvím elektronických prostředků, konkrétně Platformy FUMBI, a nabývá účinnosti okamžikem elektronického potvrzení ze strany Klienta. Klient vyjadřuje svou vůli uzavřít Klientskou smlouvu elektronickým úkonem (elektronickým potvrzením (tzv. „odkliknutím“) souhlasu se zněním této Klientské smlouvy na Platformě), který se považuje za platný a závazný projev vůle Klienta.

Ve vztahu ke Klientům, jejichž smluvní vztah byl na FUMBI, s. r. o. postoupen z FUMBI NETWORK j. s. a., nabývá tato Klientská smlouva účinnosti dnem 31. 12. 2025 („Den účinnosti postoupení“). Ustanovení této Klientské smlouvy se na takového Klienta začnou uplatňovat okamžikem nabytí účinnosti postoupení.

2. Klientovi bylo znění této Klientské smlouvy předem vygenerováno a zobrazeno na Platformě ve českém jazyce, přičemž Klient měl možnost si jej celé přečíst (včetně povinného otevření a zobrazení celého znění Obchodních podmínek a vyjádření souhlasu s nimi až poté, co se Klientovi na obrazovce jeho elektronického zařízení zobrazilo celé znění Obchodních podmínek). V případě zjištění jakýchkoli chyb se mohl Klient vrátit o krok zpět a kontaktovat FUMBI e-mailem s žádostí o opravu a vygenerování správného znění Klientské smlouvy.

Klientům, jejichž smluvní vztah byl na FUMBI, s. r. o. postoupen z FUMBI NETWORK j. s. a., je znění této Klientské smlouvy a aktuální znění Obchodních podmínek zpřístupněno na Platformě nejpozději ode Dne účinnosti postoupení, přičemž o této skutečnosti je Klient informován elektronicky e-mailem.

3. Po odsouhlasení této Klientské smlouvy elektronickým úkonem Klienta podle odstavce 1 tohoto článku se vygeneruje neměnný soubor ve formátu .pdf obsahující přesné datum uzavření Klientské smlouvy; tento soubor je zaslán na e-mailovou adresu Klienta a současně uložen na Platformě tak, aby jej Klient mohl po přihlášení ke svému Účtu kdykoli zobrazit nebo stáhnout do svého elektronického zařízení. Současně jsou Klientovi e-mailem doručeny i Obchodní podmínky účinné ke dni uzavření Klientské smlouvy, které má Klient rovněž možnost uchovat nebo reprodukovat.

Klientům, jejichž smluvní vztah byl na FUMBI, s. r. o. postoupen z FUMBI NETWORK j. s. a., je na Platformě zpřístupněn neměnný soubor ve formátu .pdf označující den nabytí účinnosti této Klientské smlouvy. Tento dokument si mohou kdykoli zobrazit nebo stáhnout prostřednictvím svého Účtu.

4. Klient výslovně souhlasí, že veškerá komunikace související s uzavřením, plněním, změnou nebo ukončením této Klientské smlouvy, včetně zpráv o vhodnosti, periodických výkazů, potvrzení o Transakcích a jakýchkoli dalších dokumentů souvisejících s poskytováním Služeb na základě této Klientské smlouvy, bude probíhat elektronicky prostřednictvím e-mailů nebo Platformy.

5. Klient může svou elektronickou komunikaci určenou pro FUMBI adresovat na e-mail: support.cz@fumbi.network. Tato e-mailová adresa může být Klientem využita také k podání případné stížnosti podle Reklamačního řádu, který je dostupný na Platformě.

6. FUMBI bude svou elektronickou komunikaci adresovat na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v jeho Účtu; jakýkoli dokument doručovaný elektronicky se považuje za doručení okamžikem jeho zpřístupnění na Platformě nebo odesláním na uvedenou e-mailovou adresu Klienta.

7. Elektronické dokumenty a elektronická komunikace podle této Klientské smlouvy se považují za rovnocenné s dokumenty v listinné podobě, pokud zvláštní právní předpis nevyžaduje jinou formu.

## Článok V.

### Trvání a ukončení Klientské smlouvy

1. Tato Klientská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

#### 2. Výpověď ze strany Klienta

Klient je oprávněn Klientskou smlouvu kdykoli vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou 30 dní, a to výpovědí doručenou písemně na adresu sídla FUMBI nebo elektronicky na e-mail FUMBI: support.cz@fumbi.network. Výpovědní doba začíná běžet doručením výpovědi FUMBI. Ukončení Klientské smlouvy nemá vliv na povinnost Klienta uhradit veškeré vzniklé závazky nebo poplatky, na které FUMBI vznikl nárok do dne účinnosti ukončení Klientské smlouvy.

#### 3. Výpověď ze strany FUMBI

FUMBI je oprávněna tuto Klientskou smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 60 dní, pokud Klient porušil své povinnosti vyplývající z Klientské smlouvy nebo z Obchodních podmínek.

#### 4. Odstoupení od Klientské smlouvy ze strany Klienta

Klient je oprávněn od této Klientské smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě:

- a) závažného nebo opakovaného porušení Klientské smlouvy ze strany FUMBI;
- b) zániku oprávnění FUMBI poskytovat Služby; nebo
- c) pokud Klient nesouhlasí s oznámenou změnou Obchodních podmínek a odstoupení provede před nabytím účinnosti oznámené změny.

Odstoupení je nutné doručit písemně na adresu sídla FUMBI nebo elektronicky na e-mail FUMBI: support.cz@fumbi.network.

Klient, který je spotřebitelem ve smyslu příslušných právních předpisů, je oprávněn odstoupit od Klientské smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní ode dne jejího uzavření. Pokud však takový Klient v této lhůtě již využil jakékoli Služby spojené s nákupem nebo prodejem Kryptoaktiv, nemá právo odstoupit bez uvedení důvodu, jelikož se poskytování Služby týká Kryptoaktiv, jejichž hodnota závisí na pohybech na finančním trhu, které FUMBI nemůže ovlivnit a které mohou nastat během odstupní lhůty.

#### 5. Odstoupení od Klientské smlouvy ze strany FUMBI

Pokud tato Klientská smlouva nebo Obchodní podmínky nestanoví jinak, FUMBI je oprávněna od Klientské smlouvy odstoupit a ukončit poskytování Služeb Klientovi s okamžitou účinností, pokud:

- a) Klient uvedl v souvislosti s uzavřením Klientské smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním nepravdivé informace, zatajil nebo neposkytl podstatné informace nebo dokumenty, které jsou nezbytné pro existenci a plnění povinností podle této Klientské smlouvy;
- b) FUMBI nemůže provést péči vůči Klientovi podle AML Zákona, nebo pokud Klient odmítne prokázat, v čím jménem jedná;
- c) Klient je v prodlení s plněním povinností podle této Klientské smlouvy a nesplnil je ani v dodatečné lhůtě v trvání nejméně 30 (slovy: třiceti) dnů poskytnuté FUMBI;
- d) FUMBI nabyla důvodné a prokazatelné podezření, že jednání Klienta odporuje obecně závazným právním předpisům nebo je obchází, nebo se přiči dobrým mravům;
- e) FUMBI nabyla důvodné a prokazatelné podezření, že Účet byl použit neoprávněným způsobem nebo za účelem spáchání trestného činu či jiného protiprávního jednání;
- f) povinnost FUMBI odstoupit od této Klientské smlouvy vyplývá z rozhodnutí soudu, orgánu veřejné správy nebo ze všeobecně závazného právního předpisu;
- g) další poskytování Služeb by bylo v rozporu s právními předpisy, povinnostmi FUMBI podle Nařízení MiCA, nebo by ohrožovalo FUMBI.

6. Při ukončení Klientské smlouvy FUMBI provede odprodej všech Kryptoaktiv Klienta a inkasuje veškeré poplatky související s Výběrem a s ukončením Klientské smlouvy v souladu s Ceníkem. Klient je povinen informovat FUMBI, na který bankovní účet mají být vyplaceny finanční prostředky odpovídající zůstatku na Účtu Klienta po provedení Výběru a odečtení

všech příslušných poplatků. Pokud Klient tuto informaci neposkytne, finanční prostředky budou vyplaceny na bankovní účet, ze kterého Klient uskutečnil Vklad.

FUMBI se zavazuje vypořádat vzájemné pohledávky a závazky vůči Klientovi nejpozději do 30 dnů od ukončení Klientské smlouvy, s výjimkou případu, kdy by vyplacení finančních prostředků Klientovi bylo v rozporu s právními předpisy nebo s rozhodnutím příslušného orgánu.

V případě, že FUMBI není schopna prokazatelně vyplatit příslušné finanční prostředky Klientovi z důvodů na straně Klienta ani do 30 dnů ode dne ukončení Klientské smlouvy, je FUMBI oprávněna takové finanční prostředky evidovat jako nedoručitelný závazek a uplatnit příslušné poplatky související se snahou o doručení (např. administrativní poplatky za zasílání e-mailových a poštovních výzev k oznámení potřebných údajů a poskytnutí potřebné součinnosti) v souladu s Ceníkem.

## **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto Klientskou smlouvou se řídí Obchodními podmínkami, Nařízením MiCA a příslušnými právními předpisy Slovenské republiky a Evropské unie.
2. Pojmy s velkými počátečními písmeny používané v této Klientské smlouvě mají význam uvedený v Obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást této Klientské smlouvy.
3. Klient výslovně potvrzuje, že tuto Klientskou smlouvu uzavírá, nebo na jejím základě nabývá práva a povinnosti v důsledku postoupení, svobodně a vážně a že se seznámil s jejím obsahem, který je mu srozumitelný.

Za FUMBI, s. r. o.:      Klient:

Ing. Juraj Forgács, konateľ, Mgr. Boris Haško, konateľ

Slavka 33 Simaliakova